REFERENSI HUKUM KETENAGAKERJAAN

Tujuan: Referensi awal AI Legal Report Analyst pada ILMS.

1. Surat Peringatan dan PHK

Dasar: PP Nomor 35 Tahun 2021, Pasal 52.

Dalam kondisi pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, PHK dapat dilakukan dengan ketentuan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berurutan sesuai ketentuan pasal tersebut. Terdapat ketentuan khusus dan pengecualian yang perlu diperiksa sebelum menyimpulkan kasus.

2. Pembayaran Upah

Dasar: PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahannya.

Analisis keterlambatan atau kekurangan pembayaran upah harus memeriksa perjanjian kerja, bukti penggajian, periode pembayaran, serta ketentuan pengupahan yang berlaku. Periksa perubahan peraturan, termasuk PP Nomor 49 Tahun 2025.

3. Pemutusan Hubungan Kerja

Dasar: PP Nomor 35 Tahun 2021.

Analisis PHK harus mempertimbangkan alasan PHK, prosedur yang berlaku, dokumen pendukung, serta hak pekerja yang relevan. Jangan menyimpulkan bahwa PHK sah hanya berdasarkan laporan sepihak.

4. Instruksi untuk AI

- Bedakan fakta, dugaan, dan informasi yang belum terverifikasi.
- Jangan mengarang isi atau nomor pasal.
- Cantumkan sumber hukum yang digunakan.
- Jika dasar hukum belum cukup, tulis "Perlu verifikasi oleh Legal".
- Semua draf surat harus ditinjau pihak Legal yang berwenang sebelum diterbitkan.

Catatan: Dokumen ini merupakan ringkasan, bukan pengganti naskah peraturan resmi.